

R O M Â N I A
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FELEACU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎREA Nr.9

din data de 24 februarie 2014

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
și amenajarea teritoriului

Consiliul Local al comunei Feleacu, județul Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, inițiat de primarul comunei;

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr.396/2014 al Compartimentului de urbanism ;
- auzul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

Reținând prevederile:

- art.25 alin.(1) și ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 - art. 36, alin. (2) , lit (c)), alin. (5), lit c), din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- În temeiul art. 45 alin. (1) și ale art.115 alin.(1)lit.b) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aproba Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Feleacu ;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Feleacu, compartimentului urbanism, precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de internet www.comunafeleacu.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nemeș Claudia

Contrasemnează
SECRETAR AL COMUNEI
Mocan Valeria

- Total consilieri locali în funcție:13
- Consilieri locali prezenți:11
- Voturi "PENTRU":11
- Voturi "IMPOTRIVĂ":
- "ABȚINERI" :

**REGULAMENTUL LOCAL
DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR
DE URBANISM SAU DE AMENAJARE A TERITORIULUI**

Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 57 - 61 din legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului nr. 2.701/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Cap. I Domeniul de aplicare

Art. 1 (1) Participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea acestuia în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planului de urbanism și de amenajarea teritoriului și este parte integrantă a procedurii de inițiere, elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului.

(2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare și acces la justiție, referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor și documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, conform metodologiei prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 2 Obiectivele implicării cetățenilor în pregătirea, elaborarea, aprobarea și monitorizarea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism sunt următoarele :

Crearea unui cadru instituțional de ajustare continuă a intereselor membrilor comunității, satisfăcătoare pentru toți cei implicați în procesul planificării dezvoltării rurale, în contextul promovării interesului public;

Informarea publicului cu privire intențiile și propunerile preliminare ale planurilor urbanistice și atragerea lor în procesul de consultare;

Oferirea posibilității cetățenilor de a aduce la cunoștința autorității administrației publice locale a eventualelor observații, sugestii, semnalări, conflicte de interese cu privire la intenția anunțată;

Implicarea publicului în procesul de elaborare a documentațiilor de urbanism și în luarea deciziilor în domeniu;

Colectarea informațiilor și opțiunilor cu privire la dezvoltarea urbanistică și fundamentarea obiectivelor pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă, ținând cont de opiniile factorilor cheie implicați și semnalele publicului;

Creșterea/îmbunătățirea calității planificării dezvoltării rurale și a documentațiilor de urbanism elaborate pe teritoriul comunei Feleacu.

Cap. II Responsabilități și competențe

Art. 3 Responsabilitatea privind organizarea, desfășurarea și finanțarea informării și consultării publicului, a organizării tuturor etapelor procesului de participare a publicului în cadrul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism revine Primăriei comunei Feleacu, prin compartimentul de Urbanism.

Art. 4 (1) Persoana responsabilă cu coordonarea activităților de informare și consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului se va nominaliza din rândul aparatului de specialitate al primarului, de către acesta prin dispoziție..

Art. 5 (1) Persoana responsabilă cu coordonarea activităților de informare și consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului are următoarele atribuții :

- a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat și în funcție de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
- b) răspunde de redactarea cerințelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare și desemnare a elaboratorului pentru documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului inițiate de autoritatea publică locală a comunei Feleacu;
- c) răspunde de redactarea și includerea propunerilor de cerințe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentațiile de urbanism inițiate de investitori privați, persoane fizice sau juridice;
- d) gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe tot parcursul documentației, până la aprobare;
- e) este persoană de contact din partea administrației publice locale pentru activitățile de informare și consultare a publicului în privința proiectului respectiv.

(2) în funcție de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuțiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din persoane din cadrul administrației publice locale, ai mediului de afaceri, ai societății civile precum și din reprezentanți ai cetățenilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 (1) Cheltuielile pentru activitatea de consultare și informare a publicului privind planurile de urbanism și amenajare a teritoriului constând în anunțuri în sistem local, organizarea de întâlniri și dezbateri, interviuri, audieri, editarea de materiale publicitare și confecționarea de panouri publicitare, etc, vor fi prevăzute în bugetul local.

(2) Cheltuielile privind anunțurile în sistem local, editarea de materiale publicitare, confecționarea de panouri publicitare pentru activitatea de consultare și informare a publicului privind planurile de urbanism inițiate de persoane fizice sau juridice, altele decât autoritatea publică locală, vor fi suportate integral de către inițiatori.

Cap. III Documentele procesului de informare și consultare a publicului

Art. 7. (1) Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului în baza căruia se desfășoară procesul de participare cuprinde cel puțin următoarele:

- a) identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice, instituții publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;
- b) modalitatea prin care vor fi anunțați cei interesați și cei potențial afectați referitor la inițierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului și de schimbările propuse;
- c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau interesați de a discuta propunerea cu inițiatorul și proiectantul și de a-și exprima rezerve, a formula observații sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităților competente;
- d) calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului;

e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea și consultarea publicului.

(2) Documentul de planificare se întocmește pentru fiecare plan în parte, ținând cont de etapele de elaborare și de prevederile contractului încheiat între beneficiar și elaboratorul planului de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

Art. 8 (1) Raportul informării și consultării publicului cuprinde cel puțin următoarele:

a) detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;
2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;
3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;
4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

b) un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;
2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;
3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

(2) Raportul informării și consultării publicului este documentul cu care se finalizează fiecare proces de informare și consultare a publicului și se elaborează pentru fiecare documentație de urbanism și amenajare a teritoriului.

(3) Raportul informării și consultării publicului fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului și se supune spre însușire sau respingere Consiliului Local al comunei Feleacu, odată cu înaintarea spre aprobare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului.

Art. 9 Elaboratorul planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului trebuie să respecte cerințele provenite din calendarul și conținutul activităților și acțiunilor de implicare a publicului stabilite în Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului și să acorde sprijin inițiatorului în integrarea rezultatelor consultării publicului în planurile dezbătute.

Cap. IV Etapele procesului de informare și consultare a publicului

Art. 10 (1) Informarea și consultarea publicului se fac în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

- I. - etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare;
- II. - etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
- III. - etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
- IV. - etapa elaborării propunerii finale și aprobării, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională;
- V. - etapa monitorizării implementării planului aprobat.

(2) Informarea și consultarea publicului se fac diferențiat pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism, astfel :

a) pentru Planul urbanistic general (PUG) și regulamentul local de urbanism (RLU) aferent în toate cele 5 etape;

- l) pentru Planul urbanistic zonal (PUZ) și regulamentul local de urbanism (RLU) aferent în fazele I, III, IV și V;
- o) pentru Planul urbanistic de detaliu (PUD) în fazele I, IV și V.

Cap. V Planul urbanistic general - PUG și regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 11 Primăria comunei Feleacu, inițiatoarea și beneficiara Planului Urbanistic General, informează publicul cu privire la intenția de elaborare sau revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

Art. 12 Informarea cu privire la intenția de elaborare sau revizuire a PUG se face simultan, prin următoarele metode :

- a) anunț afișat la parterul Primăriei comunei Feleacu;
- b) anunț publicat pe site-ul oficial al primăriei comunei Feleacu www.comunafeleacu.ro ;
- c) anunț în sistem local afișat în locurile cele mai vizitate de către locuitorii comunei.

Art. 13 (1) Anunțul va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele:

- a) prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare sau revizuire a PUG și a obiectivelor acestuia;
- b) numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului, către care pot fi trimise comentarii, observații și propuneri.
- c) perioada de maxim 25 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi;
- d) modul în care va fi pus la dispoziția publicului răspunsul la observațiile transmise în această perioadă.

(2) Anunțurile publicate pe site-ul oficial al comunei Feleacu și cele afișate vor fi menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații și propuneri.

Art. 14 (1) Documentația necesară atribuirii contractului de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi acordate, precum și procedurile specifice de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către structura de specialitate din cadrul Primăriei comunei Feleacu, beneficiară a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanți ai altor compartimente de specialitate din Primăria comunei Feleacu, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local și ai altor instituții și organisme interesate de la nivel județean sau local, precum și de către persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.

(2) Documentația necesară atribuirii contractului de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligațiile ce derivă din derularea activităților de informare și consultare a publicului conform prezentului Regulament.

(3) Toate propunerile obținute și nevoile identificate în urma procesului de informare și consultare vor fi examinate și sintetizate și vor fi prezentate ca anexă la documentația necesară atribuirii contractului de elaborare a PUG.

Art. 15 (1) Odată cu încheierea contractului de atribuire a serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG, Primăria comunei Feleacu va aduce la cunoștința publicului informațiile cu privire la demararea procesului de elaborare a PUG, simultan prin :

- anunț publicat pe site-ul oficial al Primăriei comunei Feleacu;
- afișare în holul de la parterul sediului Primăriei comunei Feleacu .

(2) Aceste informații vor cuprinde :

- explicarea pe scurt a obiectivelor principale, aspectele și prevederile principale care vor fi abordate;
- prezentarea etapelor de elaborare și a activităților de informare și consultare, cu precizarea obiectivelor, metodelor, a locului și a datei sau a perioadei corespunzătoare fiecărei metode;
- datele de contact ale coordonatorului activității de informare și consultarea a publicului, locul unde se pot transmite observații în mod permanent.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 16 În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerințele și opțiunile publicului legate de dezvoltarea rurală durabilă sunt obținute de elaboratorul documentației de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

4. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 17 Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandat consultarea publicului, organizațiile societății civile, asociații profesionale și alți factori interesați, astfel încât să fie preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări, iar pentru reducerea birocratizării și a costurilor, consultarea să fie organizată împreună cu evaluarea de mediu.

Art. 18 Informarea publicului asupra propunerilor de PUG elaborate se face de Primăria comunei Feleacu prin:

1. publicarea pe site-ul oficial al Primăriei a anunțului cu privire la :
 - finalizarea propunerilor preliminare;
 - posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor pentru PUG la sediul Primăriei comunei Feleacu pentru aprobarea finală a PUG în termen de maxim 45 zile calendaristice de la data ultimului anunț;
 - modul și locul de a transmite observații la sediul Primăriei comunei Feleacu;
 - data, locul de desfășurare, ora începerii, durata estimată precum și obiectivele dezbaterii publice, care are loc în termen de minimum 20 zile lucrătoare de la data ultimului anunț.
2. afișarea anunțului de mai sus și propunerile însoțite de explicații succinte, scrise și desenate, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, la sediul propriu și în locurile cu circulație mai mare al cetățenilor;
3. trimiterea în scris către factorii interesați identificați a anunțul publicat, cu cel puțin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

Art. 19 Consultarea publicului asupra propunerilor de PUG elaborate se face de Primăria comunei Feleacu prin:

1. punerea la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor PUG, cu materialele grafice cu explicații formulate într-un limbaj nontechnic, pe durata a cel puțin 45 de zile, într-un spațiu special amenajat și cu posibilitatea colectării în scris a observațiilor cetățenilor;
2. pregătirea, organizarea și conducerea dezbaterii publice cu privire la propuneri.

Art. 20 Primăria comunei Feleacu informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei a observațiilor și sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

Art. 21 Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației pe circuitul legal de avizare.

Art. 22 (1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG și RLU primăria comunei Feleacu asigură realizarea Raportului consultării populației; Raportul, însoțit de

punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul Primăriei comunei Feleacu , se supune spre aprobare Consiliului Local al comunei Feleacu spre însusire sau respingere.

(2) Introducerea în documentație a propunerilor și sugestiilor acceptate rezultate în cadrul procesului de consultare publică se fac prin compartimentul de Urbanism din cadrul Primăriei comunei Feleacu.

5. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

Art. 23 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUG se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

6. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG

Art. 24 Documentele PUG și RLU aferent reprezintă informații de interes public și vor fi puse la dispoziție automat prin publicare pe site-ul oficial al Primăriei Feleacu, respectiv vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art 25 Anual primăria va face public modalitățile privind aplicarea prevederilor PUG la stadiul de aplicare

Cap. VI Planul urbanistic zonal - PUZ și regulamentul local aferent acestuia (PUZ)

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 26 Primăria comunei Feleacu informează publicul cu privire la intenția de elaborare a unui PUZ și a obiectivelor acestuia, indiferent de inițiator.

Art. 27 (1) Informarea publicului cu privire la intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia se face înainte de elaborarea documentelor necesare lansării procedurii de atribuire a contractului pentru elaborarea planului.

(2) în cazul în care inițiatorul planului nu este autoritatea publică locală, informarea publicului cu privire la intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia se face înainte de emiterea avizului prealabil de oportunitate.

Art. 28 Informarea cu privire la intenția de elaborare a PUZ se face simultan, prin următoarele metode :

- a) anunț afișat la sediul autorității publice, în afișierul de la parterul Primăriei comunei Feleacu;
- b) anunț publicat pe site-ul oficial al Primăriei comunei Feleacu;
- c) anunț în sistem local afișat în punctele cele mai circulante de către cetățeni;
- d) anunț trimis grupului țintă - proprietarilor din zona ce urmează a fi tratată;
- e) anunț afișat în cel puțin un loc vizibil pe teritoriul zonei tratate, prin panouri rezistente la intemperii.

Art. 29 (1) Anunțul va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele:

- a) prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare sau revizuire a PUG și a obiectivelor acestuia;
- b) nr. de telefon și adresa de e-mail ale persoanei, către care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri și data limită până la care se pot face aceste observații; perioada este de minim 10 zile și de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției;
- c) data și modul în care va fi pus la dispoziția publicului răspunsul la observațiile transmise în această perioadă; data va fi de maximum 15 zile de la data limită până la care s-au putut transmite observații;
- d) descrierea scurtă a etapelor următoare preconizate, inclusiv cele de informare și consultare a publicului.

(2) Anunțurile publicate pe site-ul oficial al Primăriei și cele afișate vor fi menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații și propuneri.

Art. 30 (1) Documentația necesară atribuirii contractului de elaborare a PUZ privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum și procedurile specifice de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării PUZ se adresează de către structura de specialitate din cadrul Primăriei comunei Feleacu, beneficiară a PUZ, precum și de către persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.

(2) Documentația necesară atribuirii contractului de elaborare a PUZ include în mod clar obligațiile ce derivă din derularea activităților de informare și consultare a publicului conform prezentului Regulament.

(3) Toate propunerile obținute și nevoile identificate în urma procesului de informare și consultare vor fi examinate și sintetizate și vor fi prezentate ca anexă la documentația necesară atribuirii contractului de elaborare a PUZ.

Art. 31 (1) În cazul în care inițiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism și avizul prealabil de oportunitate.

2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 32 Pe parcursul elaborării propunerilor, pentru a fi preîntâmpinate eventuale dezacorduri, consultarea publicului asupra evoluției propunerilor și asupra evaluării de mediu a alternativelor și determinării opțiunii preferate se va face prin organizarea unei întâlniri cu factorii interesați.

Art. 33 Informarea publicului asupra propunerilor de PUZ elaborate se face de Primăria comunei Feleacu prin următoarele:

1. publică pe site-ul oficial al Primăriei a anunțul cu privire la:
 - finalizarea propunerilor preliminare;
 - posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor pentru PUZ la sediul Primăriei comunei Feleacu;
 - modul și locul de a transmite observații la Primăria comunei Feleacu și la sediul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Cluj;
 - data, locul de desfășurare, ora începerii și obiectivele dezbaterii publice, care are loc în termen de minimum 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

2. afișează anunțul de mai sus și propunerile însoțite de explicații succinte, scrise și desenate, într-un limbaj nontechnic, pe o perioadă de cel puțin 10 zile lucrătoare, la sediul propriu și în cel puțin un loc vizibil pe teritoriul zonei tratate;

3. trimite în scris către factorii interesați și către proprietarii din zona studiată explicații anunțul publicat, cu cel puțin 10 zile înainte de data dezbaterii publice;

4. publică prin aceleași mijloace încă o dată, cu 3 zile înainte, data și locul dezbaterii publice.

Art. 34 Consultarea publicului asupra propunerilor de PUZ elaborate se face de Primăria comunei Feleacu prin următoarele:

1. pune la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor PUZ, cu materialele grafice cu explicații formulate într-un limbaj nontechnic, pe durata a cel puțin 10 zile lucrătoare, la sediul Primăriei, cu posibilitatea colectării în scris a observațiilor cetățenilor;

2. pregătește, organizează și conduce dezbaterile publice cu privire la propuneri.

Art. 35 Primăria comunei Feleacu informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei a observațiilor și sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

Art. 36 Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației pe circuitul legal de avizare.

Art. 37 Acceptarea sau respingerea propunerilor și sugestiilor rezultate în procesul de consultare publică se fac de către persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Art. 38 (1) Primăria comunei Feleacu asigură realizarea Raportului consultării populației. Raportul, însoțit de punctul de vedere al structurii de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului comunei Feleacu, se supune spre aprobare Consiliului Local al comunei Feleacu.

(2) Introducerea în documentație a propunerilor și sugestiilor acceptate rezultate în cadrul procesului de consultare publică se face prin Compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei comunei Feleacu.

3 Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

Art. 39 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

4 Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

Art. 40 Documentele PUZ și RLU aferent reprezintă informații de interes public și vor fi puse la dispoziție automat prin publicare pe site-ul oficial al Primăriei comunei respectiv vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cap. VII Planul urbanistic de detaliu - PUD

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

Art. 41 În situația solicitării elaborării unui PUD, Primăria comunei Feleacu informează și consultă populația prin următoarele modalități:

- a) se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD-ul privind intenția și propunerile documentației de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observațiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;
- b) în situația în care inițiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observațiilor, Primăria comunei Feleacu, prin compartimentul de specialitate, notifică inițiatorul PUD cu privire la eventualele obiecții primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;
- c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului PUD, Primăria comunei Feleacu informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observațiile primite și răspunsul la acestea.

2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD

Art. 42 În vederea aprobării PUD, Primăria comunei Feleacu asigură introducerea în documentația supusă aprobării Consiliului local a raportului informării și consultării publicului, însoțit de punctul de vedere al structurii de specialitate.

3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD

Art. 43 Informațiile cuprinse în PUD reprezintă informații de interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. VIII Reglementări finale

Art. 44 Pentru îndeplinirea responsabilităților, la sediul Primăriei comunei Feleacu se amplasează un panou permanent dedicat afișării documentelor și schimbului de informații cu privire la activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului, situat la parterul clădirii.

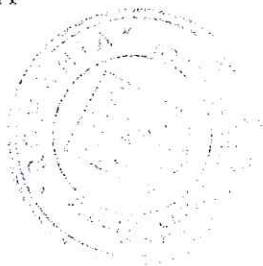
Art. 45 Responsabilitățile stabilite personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Feleacu sunt sarcini de serviciu și se cuprind în fișa postului persoanei nominalizate.

Art. 46 Prezentul Regulament local intra în vigoare odata cu aprobarea și publicarea lui.

Art. 47 Prevederile prezentului regulament se comptează cu dispozițiile legale în vigoare

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nemeș Claudia



Contrasemneaza,
SECRETAR AL COMUNEI



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FELEACU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎREA Nr.10

din data de 24 februarie 2014

pentru stabilirea condițiilor în care se acorda dreptul de acces pe domeniul public/privat al
Comunei Feleacu, în vederea instalării de infrastructură de comunicații electronice, conform
dispozițiilor Legii nr.154/2012

Consiliul Local al comunei Feleacu, județul Cluj;

Având în vedere :

Expunerea de motive nr.453/2014 al primarului comunei Feleacu ;
Referatul de specialitate nr.454/2014 al compartimentului de resort ;
Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local

Prevederile Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelilor de
comunicații electronice;

Prevederile art.36, al. (2), lit.c) din Legea 215/2001 a administrației publice
locale republicată cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.45 (1) și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosința proprietății publice și
private a comunei Feleacu, de către furnizorii de rețele de comunicații electronice.

Art. 2. Furnizorii de rețele de comunicații electronice vor achita un preț rezonabil,
reprezentând contravaloarea dreptului de folosință asupra terenului ocupat cu rețele de
comunicații electronice, de 3 lei/ml/an.

Art. 3. Se aproba Regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a comunei Feleacu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii
sau mutării rețelilor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare
susținerii acestora , modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și
măsurile privind construirea rețelilor de comunicații electronice, conform anexei nr.1 parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aproba modelul cadru CONTRACT de constituire a dreptului de servitute
pentru realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii,
înlocuirii sau mutării rețelilor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susținerii acestora, conform anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul comunei Feleacu prin Compartimentul de urbanism se încredințează
cu punerea în aplicare și respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Feleacu, Compartimentul
de urbanism, precum și Prefectului Județului Cluj. și se aduce la cunoștința publică prin
publicarea pe pagina de internet www.comunafeleacu.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nemeș Claudia

Contrasemnează
SECRETAR AL COMUNEI
Mocan Valeriu

-Total consilieri locali în funcție:13
-Consilieri locali prezenți:11
-Voturi "PENTRU":11
-Voturi "IMPOTRIVĂ":
-"ABȚINERI":



REGULAMENT

privind "Condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată al comunei Feleacu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea rețelelor de comunicații electronice."

:

CAPITOLUL I: Dreptul de acces pe proprietati

Art.1.(1)Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată al comunei Feleacu în condițiile prezentului Regulament.

(2)Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețelele de comunicații electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a comunei Feleacu, în condițiile prezentului regulament.

(3)Dreptul de acces pe proprietățile prevăzute la alin.(1) și(2) asupra unor imobile proprietate publică sau privată este drept de servitute, care se exercită în condițiile legii, cu respectarea principiului minime atingeri aduse proprietății..

(4)Dreptul de acces pe o proprietate privată și condițiile realizării accesului, se negociază de către părțile în cauză.

Art.2. Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietati pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a comunei Feleacu, inclusiv drumuri, poduri, stalpi, păduri, terenuri agricole, în condițiile prezentului regulament, dacă sunt îndeplinite în mod cumulative următoarele condiții:

- a).exercitiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public caruia ii sunt destinate imobilele în cauză ;
- b)efectuarea lucrărilor în cauză este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra , în sau sub imobilele în cauză.

Art.3. (1)Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietati pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a comunei, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

- a)dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări.
- b) dacă un alt furnizor de rețele de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietati pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
- c) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietati nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;
- d) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care să se stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă, care să țină loc de contract între părți.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul dreptului de acces în spațiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuințe, inclusiv în ceea ce privește fixarea

retelelor de comunicatii electronice sau a unor elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor cladiri.

Art.4 (l) Autoritatea administratiei publice locale care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publica sau privata a comunei va publica, pe pagina proprie de internet, si prin afisarea în locuri vizibile, la sediul Primariei, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitarii dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publica/privata, conditiile în care se realizeaza dreptul de acces la acest imobil si documentele pe care solicitantul urmeaza sa le prezinte.

(2) Publicatia prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel puțin:

a) Consiliul Local al comunei Feleacu-administrator al proprietatii publice si/sau private a comunei Feleacu cu sediul în loc.Feleacu, nr. 131, primeste la Fax 0264237097, e-mail:primaria_feleacu@yahoo.com cererile de acces pentru proprietatea publica sau privata a comunei pentru amplasarea de catre furnizori a retelelor de comunicatii electronice;

b) Imobilele pe care se pot instala stalpii si retelele de comunicatii electronice este format din terenul aferent trotuarelor, drumurilor comunale, in imobilele institutiilor publice sau in imobile proprietate privata a comunei Feleacu

(3) Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a comunei sunt de 3 lei (RON)/ml/an.

Tarifele maxime au fost stabilite cu respectarea urmatoarelor principii:

a) sa fie justificate si proportionale cu afectarea imobilului respectiv- trotuarele, drumuri comunale, terenurile, cladirile din proprietatea publica/privata a orasului;

b) sa acopere doar prejudiciile directe si certe cauzate prin efectuarea lucrarilor, precum si prin existenta si functionarea elementelor de infrastructura ale retelelor de comunicatii electronice care fac obiectul acestor lucrari;

c) sa aiba în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora.

(4) Limitarile tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezulta din caracteristicile de uz sau interes public/privat ale imobilului vor fi stabilite prin Certificatul de urbanism in functie de amplasamentul elementelor de infrastructura necesare sustinerii a retelelor de comunicatii electronice, cu respectare prevederilor PUG si RLU al comunei Feleacu.

(5) Procedura detaliata ce trebuie îndeplinita de solicitantii dreptului de acces, pe proprietatea publica sau privata a comunei inclusiv orice conditii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta:

a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent economic), copie CUI si certificat de înregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie certificata);

c) sa prezinte împuternicire ca reprezinta societatea (in original).

(6) Autoritatea publica locala-Consiliul Local al comunei prin aparatul propriu de specialitate al primarului, nu poate stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare fata de sumele ce rezulta din contractele încheiate în conditiile prezentului regulament de catre parti, pentru ocuparea si folosinta imobilelor proprietate publica / privata a comunei de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice.

(7) Conditiiile stabilite în vederea exercitarii dreptului de acces potrivit prezentului regulament respecta principiul transparentei si obiectivitatii si vor fi nediscriminatorii fata de toti furnizorii de retele de comunicatii electronice.

Art. 5 (1) O copie a publicatiei cuprinzând conditiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, precum si a oricaror modificari sau completari ale acestor

conditii va fi transmisa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumita în continuare ANCOM, de catre Primaria Comunei Feleacu.

Art. 6.(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publica/privata, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Feleacu, asupra imobilului respectiv, însoțita de toate documentele solicitate. Consiliul Local prin aparatul de specialitate al Primarului va retine cererea spre solutionare.

(2) Cererea de acces va contine informatii cu privire la:

a) datele de identificare si de contact ale furnizorului de retele de comunicatii electronice care intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe proprietatea publica/privata a comunei (vezi documente prevazute la art.4, alin.5);

b) zona în care se intentioneaza sa se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publica/privata a comunei (ex. Plan de situatie)

c) lucrarile ce urmeaza a fi efectuate (vezi Memoriu de prezentare)

d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectiva (scris în Memoriu de prezentare si în cerere- adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publica);

e) durata estimativa a realizării lucrarilor, cu durata mentinerii retelelor.

3) Titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Feleacu prin aparatul de specialitate al primarului va analiza îndeplinirea condițiilor de acces prevazute la art. 4 si va comunica solicitantului solutia motivata, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii si a documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor de acces.

(4) Prima cerere transmisa titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Feleacu, în vederea exercitării accesului pe proprietatea publica/privata a comunei, se analizeaza de catre aparatul de specialitate al primarului în termen de 30 de zile de la data publicării condițiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3), fara a depasi 60 de zile de la data transmiterii cererii initiale.

5) Cererea va contine cel puțin elementele prevazute la alin. (2).

(6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare- Consiliului Local al comunei Feleacu, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publica/privata a comunei, se analizeaza de catre aparatul de specialitate al primarului pe baza principiilor transparenței, obiectivității, proportionalității si nediscriminării.

7) În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevazut la alin. (4) sau (5) prelungindu-se în mod corespunzator cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.

(8) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunica solicitantului.

(9) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de catre solicitant direct la instanta competenta, în condițiile art. 12.

Art. 7 (1) În zonele în care exista anumite restrictii, stabilite conform prevederilor unor acte normative(vezi PUG si RLU sau zona de siguranta DN-urilor, LEA sau alte reglementari legale), cu privire la executarea lucrarilor de acces pe proprietatea publica/privata a comunei, astfel încât alte elemente ale rețelilor de comunicatii electronice sau alte elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructura deja instalate, indiferent daca sunt asociate sau nu unei rețele de comunicatii electronice, vor fi utilizate în mod partajat, în conformitate cu prevederile art. 18-19.

(2) În masura în care condițiile stabilite conform prevederilor art. 4 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectiva sunt instalate alte elemente de infrastructura, titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al comunei Feleacu prin aparatul de specialitate al primarului, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de infrastructura.

3) Solicitantul se poate adresa persoanei care detine sau controleaza aceste elemente si, daca este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 18-19.

(4) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al comunei Feleacu, asupra imobilelor proprietate publica/privata a comunei poate solicita furnizorilor de retele de comunicatii electronice includerea în contracte a unor clauze care limiteaza exercitarea dreptului de acces în anumite zone, astfel încât sa nu fie afectata realizarea altor proiecte de utilitate publica.

(5) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4) nu vor afecta functionalitatea elementelor de infrastructura si a retelelor de comunicatii electronice si vor fi obiective, nediscriminatorii, proportionale si justificate.

Art. 8 (1) Este interzisa acordarea sau mentinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce priveste instalarea sau furnizarea de retele de comunicatii electronice, inclusiv cu privire la instalarea unor elemente de infrastructura asociata retelelor de comunicatii electronice.

(2) În cazul proiectelor de instalare de infrastructura realizate cu participarea sau sprijinul autoritatii administratiei publice locale - Consiliul Local al comunei Feleacu, sau finantate, total ori partial, din fonduri publice, furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de acces deschis la aceasta infrastructura pentru o perioada de cel putin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminarii, proportionalitatii si obiectivitatii.

(3) Conditii tehnice si economice în care se realizeaza accesul la infrastructura al furnizorilor de retele de comunicatii electronice în cazul prevazut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.

(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveste instalarea ori furnizarea de retele de comunicatii electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de infrastructura, în conditiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevazut la alin. (3), poate fi atacata de orice persoana interesata la instanta de contencios administrativ competenta.

Art. 9 Daca Autoritatea de Administratie Publica locala - Consiliul local al comunei prevazuta la art. 4 alin. (1) exercita dreptul de proprietate exclusiva sau controlul asupra unor furnizori de retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, aceasta are obligatia de a realiza o separare structurala a activitatilor asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitatile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietate publica/privata, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 10 (1) În vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea privata a comunei, în conditiile art. 3, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, dupa caz, o solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va trimite recomandata, cu confirmare de primire sau va fi înregistrata direct la Registratura Primariei.

(2) Solicitarea va contine în mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a) datele de identificare si de contact ale furnizorului de retele publice de comunicatii electronice care intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe proprietatea privata (vezi documentele prevazute la art.4 alin.5 lit. a);

b) elementele de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi amplasate pe respectiva proprietate (Plan de situatie);

c) durata estimativa a realizarii lucrarilor si durata mentinerii acestora (Durata estimativa a lucrarilor si durata mentinerii lucrarilor va fi scrisa în Memoriu de prezentare si în cererea - adresa de solicitare a acordului de acces pe proprietatea privata a comunei;

d) conditiile în care se vor realiza interventiile solicitantului pe proprietatea publica/privata, pentru întretinerea si reparatia elementelor de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi amplasate (Memoriu Jurtificativ de prezentarea interventiei ce urmeaza a se realiza, avizat/ aprobat, dupa caz, de catre proprietar/ administrator/ Consiliul Local al comunei Feleacu sau Primar).

(3) Atunci când sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitarii dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar daca exista conventie contrara.

(4) În cazul imobilelor proprietate privata a comunei Feleacu date în concesiune ori închiriate, dispozitiile prezentului articol se aplica titularilor dreptului de concesiune sau de

închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.

Art. 11 (1) Titularii dreptului instituit în condițiile art. 1 sau 2, își pot exercita dreptul de acces pe proprietatea privată a comunei numai după încheierea unui contract, cu titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al comunei Feleacu reprezentat prin Primar, asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al comunei Feleacu reprezentat prin Primar, după caz, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 3 alin. (2), cu proprietarii..

(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei - Consiliul Local al comunei Feleacu, reprezentat prin Primar, poate încheia un contract cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere după caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere.

(3) Condițiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicații electronice.

(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiții mai favorabile unui furnizor de rețele de comunicații electronice, inclusiv în ceea ce privește tariful, decât cele prevăzute în condițiile publicate în conformitate cu dispozițiile art. 4 sau prevăzute în contractele încheiate cu alți furnizori de rețele de comunicații electronice, atunci aceste condiții vor fi oferite tuturor celorlalți furnizori, pe baze nediscriminatorii.

(5) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al comunei Feleacu prin aparatul de specialitate al primarului, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau folosință, după caz, are obligația de a publica acest contract pe pagina sa de internet.

(6) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligația de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligația de a o pune la dispoziția oricărei persoane interesate.

(7) Contractul încheiat în condițiile prezentului Regulament trebuie să prevadă cel puțin:

a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate și condițiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelilor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparații cu caracter de urgență;

b) condițiile în care proprietarul sau detinatorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la rețelele de comunicații electronice ori la elementele de infrastructură necesare sustinerii acestora sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor;

c) modalitățile și termenele de informare între părți cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;

d) prețul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinței și despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.

(8) Contractul încheiat în condițiile prezentului Regulament, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, detinatorului cu orice alt titlu, precum și dobânditorilor imobilului.

(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de rețele de comunicații electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată a comunei sunt nule de drept.

(10) Contractul de acces pe proprietatea privată a comunei în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelilor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare sustinerii acestora este anexa la Regulament și face parte din acesta.

Art. 12 (1) În situația în care contractul prevăzut în anexa la prezentul Regulament nu se poate încheia în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea privată a comunei sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe

proprietatea publica ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 6, oricare dintre parti se poate adresa instantei competente.

(2) În cazul în care cererea este gasita întemeiata, instanța poate pronunța o hotărâre care tine loc de contract între parti.

(3) Judecarea litigiilor se face de urgenta si cu precadere.

(4) Hotărârea judecatoreasca pronunțată de instanța ca urmare a unei cereri înaintate în condițiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.

(5) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publica, în termen de 15 zile de la data rămânării irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de administrare asupra imobilului- teren si/sau constructii - Consiliul Local al comunei Feleacu prin aparatul de specialitate al primarului are obligatia de a o face publica pe pagina sa de internet.

(6) Furnizorii de rețele de comunicatii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publica au obligatia de a transmite o copie de pe aceasta hotărâre ANCOM, cu obligatia acesteia de a o pune la dispozitia oricarei persoane interesate.

(7) Hotărârii judecatoresti care tine loc de contract între parti, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 11 alin. (8).

Art. 13 (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele de comunicatii electronice sa efectueze lucrari de acces pe proprietati sau sa desfasoare activitati de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrari au dreptul de acces numai în masura în care este necesar pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauza, cu acordul titularului dreptului de proprietate, de administrare, concesiune ori inchiriere, după caz .

(2) Exercițarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea unei notificari cu cel puțin zece zile lucratoare în avans, titularului dreptului de proprietate, de administrare, concesiune ori inchiriere, după caz asupra imobilului, cu excepția cazului în care este necesara efectuarea unor lucrari de reparatii cu caracter de urgenta.

(3) Titularul dreptului de administrare -Consiliul Local al comunei Feleacu, nu are dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 11 sau prin hotărârea judecatoreasca pronunțată în condițiile art. 12.

(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecatoreasca. În caz de urgenta, instanța poate dispune accesul pe cale de ordonanta presedintiala.

(5) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrari de întreținere sau de reparatii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrari de întreținere ori de reparatii impuse de asigurarea continuitatii furnizării rețelor si serviciilor de comunicatii electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza unei notificari comunicate titularului dreptului de administrare, Consiliul Local al comunei Feleacu respectiv Primăriei comunei Feleacu, asupra imobilului respectiv. Modalitățile de transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 11 sau prin hotărârea judecatoreasca prevăzută la art. 12.

Art. 14 (1) Dreptul instituit în condițiile art. 11 sau 12 nu afectează existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat sau asupra rețelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora.

(2) Exercițarea dreptului instituit în condițiile art. 11 sau 12 nu va cauza schimbarea destinației imobilului respectiv si va afecta cât mai puțin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosință.

(3) Furnizorul de rețele de comunicatii electronice are obligatia de a readuce în starea initiala proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietati sau, prin acordul partilor, poate compensa titularului dreptului de administrare-Consiliul Local al comunei Feleacu , cheltuielile determinate de aducerea în starea initiala a proprietatii afectate.

Art. 15 În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietati sunt afectate de lucrări de interes național sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, în condițiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

Art. 16 (1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 11 sau 12 poate solicita titularului dreptului de administrare Consiliul Local al comunei Feleacu, în situația în care nu există o soluție alternativă, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, a arborilor sau arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietati. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuielile solicitantului și cu acordarea unei despăgubiri, în condițiile art. 11 alin. (7) lit. d).

2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de administrare Consiliul Local al comunei Feleacu, nu efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1), furnizorul de rețele de comunicații electronice poate realiza aceste operațiuni, după transmiterea unei notificări cu cel puțin zece zile lucrătoare în avans.

3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății și mediul înconjurător.

Art. 17 (1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 11 sau 12 are obligația să reaseze elementele rețelilor de comunicații electronice ori elementele de infrastructură necesare sustinerii acestora, în cadrul aceleiași proprietăți, pe cheltuielile proprii, când aceasta reasezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către titularul dreptului de administrare Consiliul Local al comunei Feleacu, în condițiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 11 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 12.

2) Când reasezarea elementelor rețelilor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare sustinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât titularul dreptului de administrare-Consiliul Local al comunei Feleacu sau de folosință - Primăria comunei Feleacu, după caz, cheltuielile vor fi suportate de către acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 11 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 12 nu s-a stabilit altfel.

CAPITOLUL II:

Utilizarea partajată a infrastructurii

Art. 18 (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care dețin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a infrastructurii.

(2) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părți se poate adresa ANCOM.

Art. 19 (1) În cazul prevăzut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proporționalității, poate impune unei persoane care deține sau controlează elemente de infrastructură obligația de a permite unui furnizor de rețele de comunicații electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni, antene, turnuri și alte construcții de susținere, canale, conducte, camere de vizitare și cabinete, precum și elemente de rețea pasive, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelilor de comunicații electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și fezabil economic.

(2) Obligația de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă atunci când este necesar în vederea protecției mediului, a igienei și a sănătății publice sau a ordinii publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerințe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

(3) În cazul în care impune unei persoane care deține sau controlează elemente ale infrastructurii obligația prevăzută la alin. (1), ANCOM stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

CAPITOLUL III:

Art. 20 (1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrarilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a retelelor de utilitati publice se va avea în vedere necesitatea instalarii de retele de comunicatii electronice.

(2) În cazul realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publica sau privata, autoritatea administrativa publica locala care elibereaza autorizatii de construire ori care coordoneaza realizarea respectivelor lucrari- Primaria comunei Feleacu- va publica anunturi privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizatiei de construire pentru lucrarile prevazute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrari, în termen de 10 zile de la data înregistrarii cererii ori de la data la care autoritate administratiei publice locale - Primaria comunei Feleacu, cunoaste despre realizarea respectivelor lucrari, astfel încât sa existe posibilitatea realizarii coordonate a unor lucrari de instalare, întretinere, înlocuire sau mutare a retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, în conditiile prezentului Regulament.

(3) Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a Primariei comunei Feleacu, de catre aparatul de specialitate al primarului, va fi afisat, în locuri vizibile, la sediul Primariei si va cuprinde informatii cu privire la zona în care urmeaza a fi realizate lucrarile prevazute la alin. (1), precum si data estimativa a începerii lucrarilor.

(4) Daca furnizorii de retele publice de comunicatii nu opteaza pentru realizarea coordonata a lucrarilor de acces pe proprietatea publica/privata a comunei în acelasi timp cu lucrarile de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a retelelor de utilitati publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatea administratiei publice locale Consiliul Local al comunei Feleacu poate stabili conditii restrictive pentru acordarea autorizatiilor de construire în zona respectiva, pentru o perioada de cel mult 2 ani, în cazul lucrarilor prevazute la alin. (1) anuntate în conditiile prezentului articol cu cel puțin 6 luni în avans.

Art. 21 (1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea si realizarea lucrarilor de constructii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de retele de comunicatii electronice.

(2) Autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrari, respectiv proiectarea si realizarea traseelor sistematizate ale retelelor de comunicatii electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice ce vor fi aprobate prin Hotarâre a Guvernului României.

(3) Normele tehnice prevazute la alin. (2) vor cuprinde si vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minima necesar a fi asigurata de traseele corespunzatoare diferitelor categorii de lucrari de constructii, zonele de protectie pentru anumite elemente ale retelelor de comunicatii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare sustinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atesta conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizatiei de construire, precum si categoriile de avize si acorduri solicitate pentru autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice.

Art. 22 Lucrarile de acces pe proprietati se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legate referitoare la:

- a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executarii, executarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor;
- b) proiectarea si amplasarea constructiilor si a instalatiilor în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, în zona de protectie a navigatiei;
- c) conditiile de amplasare a lucrarilor tehnico-edilitare si a staplilor pentru instalatii în zona drumurilor;
- d) calitatea în constructii;
- e) protectia mediului;
- f) protectia muncii

h)protejarea monumentelor istorice.

2)In masura in care in anumite zone s-a instituit un regim de protectie prin planurile de amenajare a teritoriului si prin documnetatii de urbanism in ceea ce priveste realizarea unor lucrari de acces pe proprietati, precum si in cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decat dupa obtinerea acordului organismelor competente.

Art.23.1)In zona drumurilor nu pot fi realizate lucrari de acces pe proprietati care :

a)restrang ampriza drumurilor, dupa efectuarea lucrarilor;

b)stanjenesc circulatia autovehicolelor;

c)pericliteaza siguranta circulatiei, inclusive prin reducerea vizibilitatii;

2)Rețelele de comunicatie electronice subterane vor fi instalate in rigole, canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.

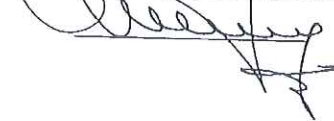
3)Furnizorul de rețele de comunicatii electronice va pune la dispozitia persoanelor care efectueaza lucrari in zona de protectie toate informatiile necesare, astfel incat sa se evite producerea unor daune rețelei de comunicatie electronice.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nemeș, Claudia



Contrasemneaza,
SECRETAR AL COMUNEI



ANEXA NR. 2 LA HCL nr.10/2014

Contract

Nr. din //

pentru constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica/privata în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelilor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora

1. Partile contractante

între:

Consiliul Local al comunei Feleacu , cu sediul localitatea Feleacu nr.131, cod fiscal nr. 454507, reprezentat(a) de _____, cu funcția de Primar , în calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilului –teren si/sau constructie proprietatea comunei Feleacu, denumit în continuare „ADMINISTRATOR”.

Si

_____, cu sediul social/domiciliul în (localitatea) , st. nr. , bloc , scara , etaj , apartament , judet/sector , înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. din // , cod fiscal nr. din , reprezentata de , cu funcția de , în calitate de furnizor autorizat de rețele publice de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, denumit(a) în continuare "OPERATOR".

Având în vedere ca:

-OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr. din data de // , ce îi conferă dreptul de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea publica/privata în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelilor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, si ca

-ADMINISTRATORUL face dovada calitatii sale de titular al dreptului de administrare asupra imobilului –teren si/sau cladire (prin urmatoarele documente doveditoare):

-ADMINISTRATORUL este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevazut la art. 3.1.

Partile au convenit de comun acord asupra termenilor si condițiilor Contractului.

Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelilor de comunicații electronice, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, ale Codului Civil, precum și ale oricaror altor acte normative care sunt incidente în materie.

2. Definitii

2.1. Acces pe proprietatea publica sau privata reprezinta accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publica sau privata, în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelilor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora.

2.2. Infrastructura reprezinta constructiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, cladiri sau alte structuri aflate pe proprietate publica sau privata, care pot fi utilizate pentru instalarea rețelilor de comunicații electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii.

2.3. Rețea de comunicații electronice reprezinta sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de

comunicatii electronice, retelele utilizate pentru transmitia serviciilor de programe audiovizuale si retelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informatie transmisa.

14. Retea publica de comunicatii electronice reprezinta o retea de comunicatii electronice care este utilizata, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

15. Serviciu de comunicatii electronice destinate publicului reprezinta un serviciu de comunicatii electronice furnizat, de regula, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terte persoane.

26. Furnizor de retele de comunicatii electronice reprezinta o persoana a carei activitate consta, în tot sau în parte, în furnizarea unei retele de comunicatii electronice în conditiile regimului de autorizare generala.

3-Obiectul Contractului

31. ADMINISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului teren si/sau cladire, aflat în administrarea sa situat în _____, în favoarea OPERATORULUI, în vederea instalarii, întretinerii, înlocuirii sau mutarii urmatoarelor elemente de retea publica de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora, adica:

(titlul lucrarilor)

32. Dreptul de acces prevazut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercita în conditiile legii, cu respectarea principiului minimeii atingeri aduse proprietatii.

33. Accesul se acorda începând cu data de ____/____/____, pe toata durata Contractului.

34. Dreptul de acces, în înțelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces si la facilitatile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere si/sau dreptul de instalare a liniei subterane si/sau aeriene de alimentare cu energie electrica, precum si dreptul de a obtine toate avizele si autorizatiile necesare, în vederea instalarii, întretinerii, înlocuirii sau mutarii elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, prevazute la art 3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.

3.5 Instalarea, întretinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora se va realiza pe baza de documentatie (proiect) avizat si autorizat in conditiile Legii nr.50/1991 republicata, modificata si completata privind „Autorizarea lucrarilor de constructii”.

3.6. Durata estimativa a executarii lucrarilor de instalare, întretinere, înlocuire sau mutare a elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora va fi stabilita prin autorizatia de construire, iar durata mentinerii instalatiilor pe suportul infrastructurii publice/private proprietatea orasului, este de ____ ani de la data notificarii începerii lucrarilor, în conformitate cu prevederile art. 3.6.

3.7. Metodele de lucru ce urmeaza a fi utilizate pentru realizarea lucrarilor de acces pe proprietate, conditiile efective, precum si utilajele folosite sunt stabilite prin Proiectul de Executie (PE), cu Caietele de Sarcini (CS) si detaliile de executie (DDE) din care a fost extrasa D.T.A.C (Documentatie Tehnica pentru Autorizație de Construire).

3.8. In vederea instalarii, întretinerii, înlocuirii sau mutarii elementelor de retea publica de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, OPERATORUL va efectua urmatoarele lucrari:

a) conform planificarii OPERATORULUI, lucrarile de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, sunt cele stabilite si aprobate prin autorizatia de construire obtinuta legal de la autoritatea publica competenta.

b) periodic, lucrari de întretinere si reparatii a elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, se vor efectua, dupa caz cu sau fără autorizatie de construire dar obligatoriu pe baza unui aviz/acord sau autorizatia

misă de către autoritatea publică locală, ADMINISTRATOR pentru imobilul – stalpi și instalație de comunicații electronice de pe acestia, la care se intervine.

În caz de necesitate, lucrări de reparații cu caracter de urgență, vor putea fi începute dar cu condiția comunicării acestora către Autoritatea publică locală - ADMINISTRATOR, în cel mult 48 de ore de la data producerii avariei și cu respectarea/încadrarea în condițiile prevăzute de art. 3.9 lit. (b).

În cazul în care lucrările cu caracter de urgență se produc pe instalațiile aparținând altui deținător/proprietar, atunci remedierea acestora nu se va putea face decât după obținerea acordului deținătorului legal al instalației construcției respective.

4 Drepturile și obligațiile Partilor

4.1. ADMINISTRATORUL are următoarele drepturi:

- a) în cazul în care accesul este constituit cu titlu oneros, să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces, suma care include atât contravaloarea folosinței, cât și, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, și despăgubirea aferentă;
- b) să beneficieze de repunerea în starea inițială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a respectivului imobil;
- c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului său, în lipsa acesteia, personal, cu cel puțin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.9. sau pentru desfășurarea unor activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență;
- d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului său, în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere ori de reparații impuse de asigurarea continuității ființării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;
- e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de proprietate/folosință gratuită/închiriere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obiectul dreptului de acces;
- f) să solicite mutarea în cadrul aceleiași proprietăți a elementelor de rețea de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare sustinerii acesteia, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcții;
- g) la încetarea prezentului contract să obțină dreptul de proprietate/folosință asupra eventualelor îmbunătățiri aduse terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract și care conduc la creșterea calității agricole și/sau la consolidarea terenului.

4.2. ADMINISTRATORUL are următoarele obligații:

- a) să asigure accesul la termenele convenite de Partii și în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiții, astfel:
- i) să garanteze liberul acces la imobil, în maxim __ zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
- ii) să garanteze liberul acces, în maxim __ zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR și pentru toate

materialele, utilajele si instalatiile necesare atât la executarea lucrarilor de constructii si amenajari, cât si a lucrarilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întretinere si reparare a retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, asa cum au fost descrise la art. 3.1.;

i) sa puna la dispozitia OPERATORULUI toate informatiile necesare legate de existenta unor eventuale restrictii asupra utilizarii imobilului, impuse de un tert, în cazul în care acestea exista.

l) sa asigure, într-o maniera care sa afecteze cât mai putin aspectul exterior al proprietatii si mediul înconjurator, taierea arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care îngreuneaza sau ar îngreuna efectuarea lucrarilor de acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI si cu acordarea unei despagubiri conform art. 6.2., în situatia în care nu exista o solutie alternativa, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei mediului;

m) sa semneze Procesul verbal de începere a lucrarilor în ziua începerii lucrarilor; în cadrul Procesului verbal se vor mentiona starea fizica a imobilului, dotarile si utilitatile de care acesta beneficiaza în momentul începerii lucrarilor;

n) sa efectueze reparatiile necesare asupra imobilului pe toata durata Contractului, cu exceptia celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;

o) sa se abtina de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinta împiedicarea sau înfrângerea exercitarii de catre OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract;

p) sa nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea sa afecteze buna functionare a retelei OPERATORULUI, fara acordul scris al acestuia;

q) sa raspunda pentru evictiunea totala sau partiala si pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedica exercitarea în bune conditii a dreptului de acces;

r) sa nu pretinda si sa nu primeasca niciun drept în legatura cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi platile prevazute în prezentul Contract;

s) sa despagubeasca OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau de infrastructura amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defectiuni tehnice din culpa ADMINISTRATORULUI;

t) sa permita în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificari comunicate persoanei care exercita dreptul de folosinta asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrari de întretinere sau de reparatii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlaturarea consecintelor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrari de întretinere sau de reparatii impuse de asigurarea continuitatii înizarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;

u) sa acorde si OPERATORULUI eventualele conditii mai favorabile, inclusiv referitoare la tariful, în ceea ce priveste exercitarea dreptului de acces pe proprietati, stabilite de ADMINISTRATOR în favoarea unor terti furnizori de retele publice de comunicatii electronice prin contractele încheiate cu acestia;

v) sa puna la dispozitia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciara a imobilului si pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare pentru efectuarea lucrarilor;

w) în situatii justificate de necesitatea efectuarii unor lucrari asupra imobilului ce ar afecta retelele de comunicatii electronice sau elementele de infrastructura necesare sustinerii acestora, sau buna lor întretinere ori care ar necesita mutarea lor sa notifice, în scris, OPERATORULUI aceasta intentie, cu cel puțin ... zile lucratoare înainte de data planificata a începerii lucrarilor; partile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;

x) sa asigure exercitarea dreptului de acces în conditii la fel de comode pentru OPERATOR în cazul în care, în vederea constructiei de cladiri sau realizarii de lucrari, solicita reasezarea

rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare sustinerii acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit. m);

d) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei Operatorului să se realizeze în prezența reprezentanților acestuia.

4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcția prevăzută la art. 3.1., în condițiile legii nr. 154/2012 și ale prezentului contract;

b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgență, sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea OPERATORULUI și cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului său, în lipsa acesteia, cu acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 9.

c) să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel puțin zece zile lucrătoare în avans, operațiunile prevăzute la art. 4.2. lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea OPERATORULUI, ADMINISTRATORUL nu efectuează aceste operațiuni.

Operațiunile se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății și mediul înconjurător.

d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului Contract) cu alți furnizori autorizați de rețele publice de comunicații electronice;

e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei sale să se realizeze în prezența reprezentanților săi;

f) să beneficieze de garanția împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale;

g) să fie notificat despre intenția ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta rețelele de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare sustinerii acestora, sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puțin ... zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.

4.4. OPERATORUL are următoarele obligații:

a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;

b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului său, în lipsa acesteia ADMINISTRATORULUI, cu cel puțin zece zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență, caz în care notificarea se va face telefonic în condițiile stabilite prin prezentul contract;

c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;

d) să obțină avizele/autorizațiile necesare pentru realizarea lucrărilor;

e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori a celor privind protecția mediului, a igienei și sănătății publice, a muncii, a ordinii publice și siguranței naționale;

f) să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităților necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului;

g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare sustinerii acestora, așa cum au fost descrise mai sus;

h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condițiile stabilite prin prezentul Contract, suma care include atât contravaloarea folosinței, cât și, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;

- d) sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice sau elementele de infrastructura necesare sustinerii acestora, în cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este solicitata de ADMINISTRATOR pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari, în conditiile convenite prin prezentul Contract. Când reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura destinate sustinerii acestora este necesara pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decât ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;
- e) sa puna la dispozitia persoanelor care efectueaza lucrari în zona de protectie a propriei retele toate informatiile necesare, astfel încât sa se evite producerea unor daune retelei de comunicatii electronice;
- f) sa respecte normele si standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract;
- g) sa nu afecteze, decât cel mult într-o masura nesemnificativa, dreptul de folosinta asupra imobilului în cauza prin efectuarea lucrarilor de acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate lucrari de acces asupra aceluiasi imobil de catre un alt furnizor de retele publice de comunicatii electronice, sa nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinta asupra imobilului, printr-o restrângere suplimentara determinata de efectuarea unor noi asemenea lucrari;
- h) prin exercitarea dreptului de acces prevazut la art. 3.1., OPERATORUL nu va cauza schimbarea destinatiei imobilului;
- i) de a readuce în starea initiala proprietatea afectata de realizarea lucrarilor de acces pe proprietati sau, prin acordul Partilor, de a compensa ADMINISTRATORULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea initiala a proprietatii afectate;
- j) sa foloseasca suprafetele de teren/constructiile afectate de exercitarea dreptului de servitute în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
- k) sa restituie suprafata de teren/constructie la sfârșitul perioadei prevazute în prezentul Contract.

4. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea si încetarea Contractului

- 4.1. Prezentul Contract intra în vigoare la data semnarii de catre parti.
- 4.2. Lucrarile prevazute la art. 3.9 se executa de la data semnarii de catre parti a Procesului verbal de începere a lucrarilor.
- 4.3. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioada de ... ani sau pe toata durata de existenta a retelelor de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura prevazute la art. 3.1.
- 4.4. Partile convin ca modificarile în Contract sa se faca doar în urma unui acord scris, printr-un Act aditional la prezentul Contract.
- 4.5. Contractul înceteaza prin acordul de vointa al Partilor, prin disparitia imobilului, la expirarea perioadei prevazute la art. 4.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligatiilor sau în conditiile prevazute la art. 4.6. ori la art. 4.8.
- 4.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea catre ADMINISTRATOR a unei notificari cu cel puțin 2 luni înainte, într-una din situatiile urmatoare:
 - a) utilizarea elementelor de retea sau de infrastructura instalate devine imposibila, oneroasa sau mai puțin performanta decât a fost prevazut initial;
 - b) se modifica arhitectura retelei publice de comunicatii electronice a OPERATORULUI, iar elementele de retea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;
 - c) autorizatiile necesare desfasurarii activitatii OPERATORULUI nu pot fi obtinute.

6. Tarifare

-categoria de folosinta si suprafata de teren afectata cu ocazia efectuării lucrărilor;

-tipurile de culturi si plantatii afectate de lucrari:

-categoria construcției (construcții de clădiri sau construcții ingineresti) și suprafața construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

-activitățile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;

-gradul de uzura al imobilului.

63. Plata sumei prevazute la art. 6.1. se datoreaza de la momentul semnarii de catre parti a Procesului verbal de începere a lucrarilor.

64.	Plata	se	va	face	lunar/trimestrial/ anual	în	contul
ADMINISTRATORULUI, nr. I							deschis
Tezoreria Cluj-Napoca..							la

65. În cazul în care OPERATORUL nu achita sumele datorate în temeiul prezentului contract la termenele prevăzute la art. 6.4., acesta datorează ADMINISTRATORULUI penalități în vîloare de 0,1 % din suma datorată pe zi de întârziere.

66. OPERATORUL nu poate fi obligat sa plateasca taxele si impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului contract.

7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevazut la art. 3.1. unui alt furnizor de retele publice de comunicatii electronice, autorizat în conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, cu conditia notificarii ADMINISTRATORULUI si a efectuarii înregistrării în cartea funciara.

7.2. OPERATORUL rămâne dator fata de ADMINISTRATOR numai pentru obligatiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL si cesionarul raspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligatiilor fata de ADMINISTRATOR.

8.1. Niciuna dintre Parti nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea în mod necorespunzator - totala sau partiala -a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte Parti în termen de 30 zile lucratoare producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui. Aceasta notificare va fi confirmata ulterior, sub sanctiunea neluării în considerare, prin dovada eliberata de Camera de Comert si Industrie sau de alt organism abilitat.

8.3. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de ... de zile lucrătoare, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

9.1. În acceptiunea Partilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol și există confirmarea primirii acesteia.

9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin posta, se va utiliza un serviciu postal cu confirmare de primire și se considera primită de destinatar la data menționată pe formularul tipizat de confirmare de primire.

9.3. In cazul în care se impune efectuarea unor lucrari de întreținere sau de reparatii cu caracter de urgenta, notificarea telefonica va fi confirmata ulterior în maxim doua zile lucratoare prin e-mail, fax sau posta.

9.4. Daca se trimite prin fax, notificarea se considera primita în prima zi lucratoare dupa cea în care a fost expediata.

9.5. Comunicarile de rutina se pot efectua si prin e-mail.

9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Parti, necesare în derularea acestui Contract sunt prevazute mai jos. In cazul modificarii acestor informatii. Partea în cauza este obligata sa notifice cealalta Parte cât mai curând posibil, sub sanctiunea considerarii valabile a comunicarii transmise la vechiul punct de contact.

ADMINISTRATOR

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

OPERATOR

Persoana de contact:

Telefon:;

Fax:

E-mail:

10. Litigii

In cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, orice litigiu decurgând din sau în legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

11. Clauze finale

11.1. Contractul se va înscrie de catre OPERATOR în cartea funciara a imobilului asupra caruia se exercita dreptul de acces si este opozabil oricarui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, detinatorului cu orice alt titlu, precum si dobânditorilor imobilului.

11.2. In cazul în care Partile își încalca obligatiile ce le revin potrivit prezentului contract, reexercitarea de Partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu înseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.3. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, prezinta vointa partilor si înlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii sale.

Prezentul Contract a fost încheiat în forma autentica, într-un numar de 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astazi /.../

Anexe la Contract

Anexa 1 -Actul doveditor al calitatii de PROPRIETAR asupra/al imobilului (în cazul ADMINISTRATORULUI trebuie mentionata expres posibilitatea acestora de a încheia acte juridice de natura celor care fac obiectul dreptului de acces)

Anexa 2 -Certificatul-Tip nr. / al OPERATORULUI

Anexa 3 -Schita de amplasare a elementelor de retea de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura asociate acestora, dupa caz.

Anexa 4 -Planul cadastral al imobilului, dupa caz.

Anexa 5 -Extrasul de Carte Funciara eliberat de ... sub nr. ..., dupa caz.

Anexa 6 -Certificatul fiscal nr. din data -, emis de Circumscripția

Financiara a si/sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nemes Claudia




Contrasemneaza,
SECRETAR AL COMUNEI

